

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1387/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยนต์ ถาวร ฯ
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 30

พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม ป.ร.ฎีกา (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2529 มาตรา 30

มาตรา 30 วรรคหก (2) แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ได้บัญญัติมิให้นำมาตรา 30 ดังกล่าว มาใช้แก่บุคคลที่เจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากร โดยได้ทำการประเมินหรือสั่งก่อนวันที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับ ปรากฏว่าเจ้าพนักงานประเมินได้มีหนังสือลงวันที่ 30 เมษายน 2529 แจ้งให้โจทก์นำภาษีเงินได้นิติบุคคลไปชำระอันเป็นเวลาภายหลังที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับแล้ว ทั้งโจทก์ก็ได้ยื่นคำขอตามแบบ อ.1 และชำระภาษีอากรตามจำนวนที่ต้องเสียภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด โจทก์จึงขอที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว โดยได้รับยกเว้นจากการเรียกตรวจสอบโต้สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรและความผิดตาม ป.ร.ฎีกา เมื่อโจทก์ได้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 30 ของพระราชกำหนดดังกล่าวโดยได้รับยกเว้นจากการเรียกตรวจสอบโต้สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรแล้ว การประเมินและคำสั่งของจำเลยตามหนังสือลงวันที่ 30 เมษายน 2529 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีผลบังคับ เสมือนหนึ่งว่าไม่ได้มีการประเมินและไม่มีคำสั่งของเจ้าพนักงานที่โจทก์จะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่าสืบเนื่องจากการที่ได้มีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 ลงวันที่ 28 มกราคม 2529 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2529 มาตรา 30 บัญญัติถึงกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรซึ่งยังไม่ได้
เสียภาษีอากรหรือเสียไว้ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์ ถ้าได้ยื่น
คำขอเสียภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายในเดือนกรกฎาคม 2529 และได้
ชำระภาษีอากรตามจำนวนที่ต้องเสียภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด
ซึ่งต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันยื่นคำขอ ก็ให้ได้รับยกเว้นจากการเรียกตรวจสอบ
ไต่สวนหรือประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรและความผิดทางอาญาตามประมวล
รัษฎากร สำหรับเงินได้หรือรายรับที่มีอยู่ก่อนหรือในปีภาษี 2527 หรือรอบระยะเวลา
บัญชีที่สิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 31 ธันวาคม 2527 โจทก์มีความประสงค์จะขอใช้สิทธิ
ในการขอเสียภาษีแต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2529 อันเป็นเวลาภายหลังที่
พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับ แต่เป็นระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างเวลาที่กำหนดให้ผู้
มีหน้าที่เสียภาษีอากรใช้สิทธิในการเสียภาษีอากรตามมาตรา 30 ดังกล่าวได้ เจ้า
พนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 ได้มีหมายเรียกตามประมวลรัษฎากรมายังห้างหุ้น
ส่วนผู้จัดการของโจทก์แจ้งความประสงค์จะทำการตรวจสอบการเสียภาษีอากรของ
โจทก์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2523-2525 ขอให้หุ้นส่วนผู้จัดการโจทก์ไป
พบเพื่อให้ถ้อยคำประกอบการตรวจสอบพร้อมทั้งให้นำเอกสารต่าง ๆ ไปทำการตรวจ
สอบด้วย ปรากฏตามสำนวนท้ายฟ้อง แต่โจทก์ไม่ได้รับหมายเรียกเนื่องจากโจทก์ได้
เลิกกิจการแล้วและอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลิกกิจการ ทั้งขณะนั้นโจทก์มิได้มี
ภูมิลำเนาตามที่อยู่ซึ่งได้ส่งหมายเรียก โจทก์จึงมิได้ไปพบกับเจ้าพนักงานประเมินต่อ
มาวันที่ 30 เมษายน 2529 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ได้มีหนังสือ
แจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์รวม 3 รายการ คือ ภาษีเงินได้

นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีพ.ศ. 2523, 2524 และ 2525 ซึ่งโจทก์จะต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม 1,522,263.79 บาท 1,264,141.27 บาท และ 1,313,833 บาทตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ 10710/2/03381 หนังสือที่ 1070/2/03382 และหนังสือที่ 1071/2/03383 ลงวันที่ 30 เมษายน 2529 ทั้งสามฉบับปรากฏตามสำเนาท้ายฟ้องตามลำดับ รวมเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินเพิ่ม 4,082,238.06 บาท ซึ่งโจทก์จะต้องนำไปชำระภายใน 30 วัน การประเมินดังกล่าวเป็นการตรวจสอบได้ส่วน ประเมินและสั่งให้เสียภาษีอากร สำหรับเงินได้หรือรายรับในรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดก่อน วันที่ 31 ธันวาคม 2527 และเป็นเวลาภายหลังจากวันที่พระราชกำหนดฯ ใช้บังคับสำหรับกรณีของโจทก์เป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างกำหนดเวลาให้สิทธิแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรที่จะใช้สิทธิตามมาตรา 30 ซึ่งตามเจตนารมณ์ของพระราชกำหนดฯ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรที่เสียภาษีไว้ไม่ถูกต้อง ได้ยื่นคำขอและชำระภาษีอากรได้จนถึงเดือนกรกฎาคม 2529 ซึ่งระหว่างนี้เจ้าพนักงานประเมินย่อมไม่มีอำนาจที่จะเรียกตรวจแบบได้ส่วน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรได้ การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงเป็นการละเมิดและฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ต่อมาในวันที่ 4 มิถุนายน 2529 อันเป็นเวลาที่อยู่ในระหว่างระยะเวลาที่อนุญาตให้ยื่นคำขอเสียภาษีอากรตามมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว โจทก์ได้ยื่นคำขอตามแบบ อ.1 ต่อจำเลยที่ 1 สำหรับเงินได้หรือรายรับในรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2527 และในวันเดียวกัน โจทก์ได้ขอชำระภาษีอากรเป็นเงิน 289,449.16 บาท ณ กองคลัง กรมสรรพากร ปรากฏตามสำเนาท้ายฟ้อง โจทก์จึงได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนดฯ และมีผลเป็นการลบล้างการตรวจสอบ การประเมิน และคำสั่งให้เสียภาษีอากรของจำเลยทั้งสาม โจทก์จึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีอากรและเงินเพิ่มตามคำสั่งของจำเลยแต่ประการใด ทั้งกรณีของโจทก์เป็นกรณีที่ไม่ต้องยื่นคำคัดค้านหรืออุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อน จึงขอให้ศาลเพิกถอนการ

ตรวจสอบและการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2523 2524 และ 2525ตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ 1070/2/03381, ที่1070/2/03382 และ ที่ 1020/2/03383 ลงวันที่ 30 เมษายน 2529ทั้งสามฉบับ หรือมีคำสั่งแสดงว่าหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวไม่มีผลบังคับต่อโจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า ผู้ที่จะได้รับการยกเว้นจากการเรียกตรวจสอบได้สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดอาญาตามประมวลรัษฎากร จะต้องยื่น คำขอเสียภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกำหนด(แบบ อ.1) ก่อนการประเมินภาษีอากร นั้น และจะต้องเสียภาษีอากรตามจำนวนที่ต้องเสียตามมาตรา 30 ภายหลังเกณฑ์ และระยะเวลาที่อธิบดีกำหนด ซึ่งต้องไม่เกินสองปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอทราบใดที่ยัง ไม่ได้ยื่นคำขอและชำระภาษีเงินได้ภายในกำหนดตามมาตรา 30เจ้าพนักงานประเมิน ย่อมมีอำนาจทำการตรวจสอบได้สวนประเมินภาษีของผู้นั้นตามประมวลรัษฎากร และภายในอายุความตามกฎหมายผู้ที่จะได้รับยกเว้นตามมาตรา 30 แห่งพระราชก ำหนดฯ จะได้รับยกเว้นเฉพาะเงินได้หรือรายรับที่มีอยู่ก่อนหรือในปีภาษีพ.ศ. 2527 หรือรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดลงก่อนหรือในวันที่31 ธันวาคม พ.ศ. 2527 เท่านั้น มิได้มีการตรวจสอบได้สวนประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรเท่านั้น เจ้าพนักงานของ จำเลยที่ 1ได้นำหมายเรียกเลขที่ กค.0821/ต.347 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2529ไปส่ง แก่โจทก์ ณ ภูมิลำเนาของโจทก์ซึ่งขณะนั้นโจทก์ยังมิได้จดทะเบียนเลิกห้าง แต่ไม่มี ผู้โดยยอมรับหมายเรียก เจ้าพนักงานจึงปิดหมายไว้ ณ สถานการค้าของโจทก์ โจทก์ มิได้ไปพบเจ้าพนักงานตามกำหนด ทั้งมิได้นำบัญชีและเอกสารไปให้ตรวจสอบ จำเลยที่ 1 จึงอาศัยอำนาจตามประมวลรัษฎากร มาตรา 71(1) ประเมินภาษีเงินได้ นิติบุคคลปี พ.ศ. 2520-2525 และแจ้งให้โจทก์ทราบแล้วตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2529 สิทธิของโจทก์ที่จะได้รับยกเว้นตามมาตรา30 จึงเป็นอันหมดไป และโจทก์ ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินไว้ แต่คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ยังไม่ได้มีคำวินิจฉัย ขอให้ศาลยกฟ้อง

ทั้งสองฝ่ายแถลงรับข้อเท็จจริงดังปรากฏในรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2529 แล้วต่างแถลงไม่ติดใจสืบพยาน

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ 1070/2/03381, ที่1070/2/03382 และที่ 1070/2/03383 ลงวันที่ 30 เมษายน 2529ทั้งสามฉบับ ค่าอาชกรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกภาษีอากรวินิจฉัยว่า "สำหรับปัญหาที่ว่าโจทก์จะได้รับสิทธิประโยชน์โดยได้รับยกเว้นตามมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529หรือไม่นั้น เห็นว่า มาตรา 30 วรรคหก (2) แห่งพระราชกำหนดดังกล่าวได้บัญญัติมิให้นำมาตรา 30 มาใช้แก่บุคคลที่เจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรโดยได้ทำการประเมินหรือส่งก่อนวันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ ดังนั้นข้อที่จะต้องพิจารณาจึงมีว่าเจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินหรือสั่งให้โจทก์เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2529 อันเป็นวันที่พระราชกำหนดฯ ใช้บังคับหรือไม่ ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า จำเลยที่ 2 ได้มีหนังสือลงวันที่ 30 เมษายน 2529 แจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลสั่งให้โจทก์นำภาษีเงินได้นิติบุคคลไปชำระ อันเป็นเวลาภายหลังที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับแล้ว ทั้งโจทก์ได้ยื่นคำขอตามแบบ อ.1 และชำระภาษีอากรตามจำนวนที่ต้องเสียเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2529 ดังปรากฏตามเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 9 และ 10 อันเป็นการยื่นคำขอเสียภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกำหนดและชำระภาษีอากรตามจำนวนที่ต้องเสียภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด โจทก์จึงชอบที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนดฯ โดยได้รับยกเว้นจากการเรียกตรวจ

สอบไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรและความผิดทางอาญาตามประมวล
รัษฎากร

สำหรับข้อที่จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่มีสิทธิจะได้รับยกเว้นตามมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนดฯ เพราะจำเลยได้ประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลและแจ้งให้โจทก์ทราบแล้วตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2529 ก่อนที่โจทก์จะยื่นคำขอเสียภาษีตามแบบ
อ.1 และชำระหนี้ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2529 นั้น เห็นว่า มาตรา 30 วรรคหก (2) หา
ได้บัญญัติไว้เช่นนั้นไม่ ผู้ที่จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรา 30 นั้นหมายถึงผู้ที่
เจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรหรือให้นำส่งภาษีอากร
โดยได้ทำการประเมินหรือสั่งก่อนวันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับเท่านั้น เพราะมิ
ฉะนั้นแล้วบทบัญญัติมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนดฯ ที่ผ่อนผันให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
อากรที่ยังไม่ได้เสียภาษีอากรหรือเสียไว้ไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ได้ยื่น
คำขอเสียภาษีอากรภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2529 ก็จะไม่เป็นผล อุทธรณ์ของ
จำเลยในปัญหาข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนข้อที่จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งประเมินต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่ได้มีคำวินิจฉัย โจทก์จึง
ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่าเมื่อโจทก์ได้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 30 แห่งพระราช
กำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 โดยได้รับยกเว้น
จากการเรียกตรวจสอบไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรแล้วการประเมินและ
คำสั่งของจำเลยลงวันที่ 30 เมษายน 2529 ทั้งสามฉบับจึงไม่ขัดด้วยกฎหมาย ไม่มี
ผลบังคับเสมือนหนึ่งว่าไม่ได้มีการประเมินและไม่มีคำสั่งของเจ้าพนักงานที่โจทก์จะ
ต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง อุทธรณ์ของ
จำเลยในปัญหาข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน คำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางชอบแล้ว

พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าทนายความในชั้นฎีกา 20,000 บาท
แก่โจทก์".

(ชูเชิด รักตะบุตร-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>